

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 462/2532

นายพิริยศ ณ นคร

โจทก์

นางสุทิสรา เพ็ชรสุวรรณ

จำเลย

นายพิริยศ ณ นคร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง โจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า วันที่จำเลยออกเช็คตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 คือวันที่ลงในเช็ค จำเลยเขียนเช็คโดยลงวันที่ล่วงหน้า เมื่อถึงวันที่ที่ลงในเช็คจำเลยไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงใช้เงินได้ และธนาคารได้ ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นแล้ว ดังนั้นการกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบความ ผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ฉะนั้นวันที่ลงในเช็คก็คือวันที่จำเลยออกเช็ค ซึ่ง หมายถึงวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดนั้นเองฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อ กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 57 ก.)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ลงวันที่ในเช็คพิพาท โจทก์ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยเป็นผู้ลงวันที่ในเช็คพิพาท จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ลงวันที่ในเช็คพิพาท โจทก์ฎีกาโต้เถียงว่าจำเลยเป็นผู้ลงวันที่ในเช็คพิพาท จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ